SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3321210 - SP (2026/0291400-8)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
AGRAVANTE	:	A L DA S
ADVOGADA	:	JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
INTERES.	:	L DOS S B
ADVOGADA	:	JANINI MARI ZANCHETTA - SP334206
AGRAVADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. L. DA S. em face da decisão que inadmitiu o recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ fls. 720/722):

> *DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.*
> *1. Apelantes condenados à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 495 (quatrocentos e noventa e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, por terem subtraído para si, agindo em concurso e com unidade de propósitos com o corréu Henrique Santos Cabral e outro indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra E. S. de B., J. A. S. e L. D. L. de O. L., 27 (vinte e sete) aparelhos celulares, de marcas diversas, descritos e avaliados individualmente às fls. 165/167, todos pertencentes ao estabelecimento comercial "Casas Bahia".*
> *2. Recursos defensivos: (i) nulidade por vício na colheita das provas amealhadas aos autos, alegando, para tanto, que sua abordagem e busca pessoal, pela Polícia, foram realizadas sem que houvesse fundadas suspeitas, baseadas apenas em denúncia anônima, (ii) nulidade do reconhecimento realizado na fase policial, em desacordo com o disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, (iii) absolvição, negando a autoria delitiva, (iv) redução da pena-base, (v) afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, (vi) redução do percentual de aumento pelas duas qualificadoras, (vii)*

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61318961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/10/2026 18:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 7f9687df-efc9-4534-8c1a-5212bcf9d957

abrandamento do regime prisional, (viii) Lucas pleiteia o benefício de recorrer em liberdade.
3. Não há prova alguma indicativa da irregularidade do procedimento extrajudicial na elaboração do auto de reconhecimento. A vítima descreveu as características dos assaltantes, tendo sido mostrados a ela os apelantes e o corréu, ressaltando que o Advogado constituído do requerente se encontra presente na Delegacia de Polícia, quando da lavratura do auto de prisão em flagrante delito. De qualquer maneira, eventual inobservância das recomendações do art. 226 do CPP não acarretaria nulidade de procedimento que esteja corroborado por demais elementos probatórios.
4. Não se vislumbra, ainda, ausência de fundada de suspeita para abordagem, uma vez que a denúncia anônima indicou que: "havia quatro indivíduos na Rua Gaspar Fonseca, defronte ao número 8, Itaquera, São Paulo, sendo que ambos seriam os prováveis autores do roubo das Casas Bahia ocorrido no dia 22/09/2017, na cidade de Mogi das Cruzes" (sic), o que justificou, por si só, a abordagem. Nesse sentido, já decidiu o STJ: "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO." (AgRg no REsp n. 2.189.582/PR). É relevante salientar que, em hipóteses como essa, a segurança pública prevalece em relação a direitos individuais. (STJ. HC: 721530/PR).
5. Preliminares rejeitadas.
6. A materialidade e a autoria do crime foram demonstradas pelo conjunto fático-probatório, incluindo a confissão judicial de ambos os apelantes.
7. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no HC n. 771.598/RJ; AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC) e é suficiente para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, afigurando-se prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, conforme entendimento do STJ (AgRg no REsp n. 1.916.225/RJ; AgRg no AREsp 1076476/RO) e STF (HC96099/RS Info 536).
8. Condenações mantidas.
9. A fixação da pena-base insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, que, nesta fase da dosimetria penal, não está vinculado a um critério aritmético específico, devendo apenas atentar-se à proporcionalidade e à razoabilidade da reprimenda (STJ. AgRg no HC n. 577.284/PB).
10. Todavia, a elevação da pena-base no máximo legal foi fixada com excessivo rigor, levando em conta que foram consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual reduzo o percentual de aumento para ½ (metade). (STF. HC 220.573 Agr.).
11. A incidência concomitante de duas ou mais majorantes impõe um aumento progressivo de pena, conforme entendimento desta Câmara, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e proporcionalidade. Diante da presença de duas qualificadoras, adequada a exasperação da pena em 3/8 (RJTACRIM 36/304).
12. O regime inicial fechado é o mais adequado ao caso em análise.
13. Recursos parcialmente providos.

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 760/775), fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, alega a parte recorrente violação dos arts. 155, 226, 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Sustenta a ilegalidade da abordagem e da condução do

recorrente à delegacia, fundadas exclusivamente em denúncia anônima recebida mais de um mês após o crime, que apenas indicava o local, próximo às residências, em que ele e outros indivíduos se encontravam, sem nenhuma atitude suspeita, com a consequente invalidade do reconhecimento dela derivado.

Afirma que a vítima não reconheceu o recorrente em juízo, limitando-se a declarar que, à época do reconhecimento policial, tivera certeza, relato que não equivale a reconhecimento judicial nem a prova produzida sob o contraditório. Aduz que o reconhecimento extrajudicial desatendeu o art. 226, II, do CPP, porque não foram colocadas ao lado dos suspeitos outras pessoas semelhantes, sem justificativa, e que, à luz do Tema 1.258/STJ, a condenação não poderia apoiar-se exclusivamente nesse ato, ausentes prisão em flagrante, apreensão de objetos, imagens, perícias ou testemunhas presenciais.

Requer a anulação do processo e a absolvição do recorrente, por falta de provas independentes.

Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 783/792), o recurso especial foi inadmitido às e-STJ fls. 795/797. Agravo em recurso especial interposto às e-STJ fls. 800/809, com contraminuta às e-STJ fls. 813/816.

Manifestação do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo, às e-STJ fls. 836/837.

É o relatório. **Decido**.

Preenchidos os requisitos formais e impugnado o fundamento da decisão agravada, conheço do agravo.

No tocante ao reconhecimento de pessoas, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Tema 1.258/STJ, fixou as seguintes teses:

> *"1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;*
> *2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições;*

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61318961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/10/2026 18:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 7f9687df-efc9-4534-8c1a-5212bcf9d957

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;
4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;
6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente." (REsp n. 1.987.651/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Em consonância com essas diretrizes, a Quinta Turma tem reiterado que "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa", de modo que, "não existindo quaisquer outros elementos de prova seguros, independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial [...], ainda que confirmado em juízo, sem obediência ao artigo 226 do CPP, não é apto a sustentar, por si só, a condenação" (AgRg no REsp n. 2.248.131/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026).

No caso, ao afastar a alegação de nulidade, o Tribunal de origem consignou que "a vítima descreveu as características dos assaltantes, tendo sido mostrados a ela os apelantes, o corréu e outro indivíduo, em conformidade com as recomendações dispostas no artigo 226 do Código de Processo Penal", acrescentando que "o reconhecimento realizado na fase policial, ainda que não tivesse atendido rigorosamente às formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não acarretaria mácula processual" (e-STJ fl. 728). Quanto ao art. 155 do CPP, assentou que "a condenação dos apelantes não se embasou exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, já que o relato, em Juízo, da vítima, corroborando que, à época em que procedeu ao reconhecimento pessoal dos apelantes, teve certeza de que eram eles, inclusive pela voz, serviu para a fundamentação da sua condenação" (e-STJ fl. 729).

Ao examinar a autoria, a Corte local concluiu (e-STJ fls. 738/739):

> *Com efeito, a prova colhida nos autos revelou-se segura e largamente adversa aos apelantes. Verificou-se que a vítima Prov. 32, embora não tenha reconhecido os apelantes em Juízo, afirmou que o fez com segurança na fase do inquérito policial, como bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante: "a vítima Prov 32 confirmou que quando do reconhecimento policial (feito um mês após os fatos), o fez com absoluta segurança, afirmando em juízo, inclusive, que ouviu a voz dos réus em sede policial o que corroborou os reconhecimentos realizados na ocasião [...] a vítima Prov 32 afirmou que reconheceu os réus com absoluta certeza em delegacia. Afirmou que embora um réu dos roubadores estivesse com parte do rosto tampado, era possível ver seus olhos e seu nariz, porte físico, razão pela qual pôde reconhecê-lo. Acresceu, inclusive, que pediu para ouvir a voz dos réus quando do depoimento em delegacia, o que lhe deu ainda mais segurança quanto aos reconhecimentos".*
> *Frise-se que a audiência de instrução criminal ocorreu aos 24/09/2024, ao passo que o reconhecimento policial se deu aos 28/10/2017, portanto, com intervalo de 7 anos, justificando a dificuldade da vítima Prov. 32 em reconhecer os apelantes em Juízo.*

O próprio acórdão recorrido registra, ainda, que, submetidos os réus a reconhecimento em juízo, a vítima declarou não conseguir reconhecê-los (e-STJ fl. 733); que as outras duas vítimas não reconheceram os acusados, nem na fase policial nem em juízo (e-STJ fls. 734/736); e que, na abordagem motivada pela denúncia anônima, nada de ilícito foi encontrado com os abordados (e-STJ fl. 736), tendo o policial militar ouvido em juízo afirmado que "não foi encontrado produto nenhum na época. Só foi reconhecimento mesmo que a vítima" (e-STJ fl. 737). Os acusados, por sua vez, negaram a autoria na fase policial e em juízo (e-STJ fls. 737/738), de modo que a referência da ementa à "confissão judicial de ambos os apelantes" (e-STJ fl. 721) não encontra correspondência na fundamentação do voto condutor.

Como se vê, segundo o quadro delineado pela própria Corte de origem, a autoria delitiva apoia-se exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na delegacia, cerca de um mês após os fatos e não renovado em juízo, e no relato judicial da vítima que se limita a reafirmar a segurança daquele ato. Esse relato não constitui prova independente do reconhecimento extrajudicial, ao qual se reporta. O mesmo se aplica à identificação pela voz, que, segundo o relato da vítima transcrito no acórdão, ocorreu na delegacia, no mesmo ato do reconhecimento pessoal (e-STJ fl. 733), e não constitui, por isso, elemento autônomo de corroboração. Não há nos autos nenhum outro elemento, produzido sob o contraditório, que vincule o recorrente ao crime.

Assim, ainda que se admitisse a regularidade formal do ato realizado na fase policial, como afirmou o acórdão recorrido, faltaria a corroboração por outras provas colhidas na fase judicial, exigida pela jurisprudência desta Corte para que o

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61318961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/10/2026 18:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 7f9687df-efc9-4534-8c1a-5212bcf9d957

reconhecimento extrajudicial possa fixar a autoria delitiva. Registre-se, de todo modo, que o próprio acórdão informa terem sido apresentados à vítima apenas os indivíduos abordados em conjunto (e-STJ fl. 728), sem notícia do alinhamento de pessoas semelhantes ao lado dos suspeitos. A conclusão decorre das premissas fáticas expressamente fixadas no acórdão recorrido, sem necessidade de revolvimento do acervo probatório, e a condenação, nesses termos, encontra-se em desconformidade com a orientação desta Corte.

Nesse sentido:

> *DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DOS RECONHECIMENTOS. FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NOS RECONHECIMENTOS E NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS MATERIAIS INDEPENDENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.*
> *1. Recurso Especial interposto pela Defensoria Pública contra acórdão que deixou de reconhecer a nulidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico, em violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, mantendo a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.*
> *2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade dos reconhecimentos realizados sem as formalidades do art. 226 do CPP;*
> *(ii) estabelecer se, diante da nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, subsistem outras provas suficientes para manter a condenação.*
> *3. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020), propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte.*
> *4. No caso, o reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia sequer foi formalizado por meio de termo, limitando-se a um encontro entre a vítima e o recorrente nas dependências da unidade policial. Assim, o reconhecimento pessoal do recorrente, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, é nulo e não convalida reconhecimentos posteriores, ainda que realizados em Juízo.*
> *5. É imprescindível enfatizar que o fato de a vítima, ao visualizar o recorrente detido na Delegacia de Polícia, tê-lo apontado como autor do roubo, não exime a necessidade de observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, cujo objetivo é assegurar a maior precisão possível na identificação do suposto autor do crime. Nesse contexto, a dispensa dos procedimentos estabelecidos no referido dispositivo legal, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito de um delito, enfraquece o reconhecimento informal realizado pela vítima na fase inquisitiva.*

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61318961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/10/2026 18:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 7f9687df-efc9-4534-8c1a-5212bcf9d957

6. Ainda, o reconhecimento fotográfico realizado em Juízo, de igual modo, ocorreu de maneira informal, em flagrante desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, tendo sido realizado, mais especificamente, na modalidade nomeada como "Show up", que consistiu na apresentação de apenas uma fotografia do recorrente, com a solicitação para que a vítima identificasse se ele seria o responsável pelo crime.
7. Adicionalmente, não há qualquer elemento apto a atestar a autoria delitiva, como exemplo, histórico de localização de GPS, imagens de circuitos de segurança, posse dos objetos subtraídos, objetos do recorrente juntamente com os bens subtraídos localizados, dentre outros.
8. A condenação baseada em reconhecimentos irregulares e no depoimento judicial da vítima, que testifica aqueles, sem provas independentes que demonstrem a autoria, deve ser afastada, em observância ao princípio da presunção de inocência.
9. Recurso conhecido e provido, a fim de absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
(REsp n. 2.055.237/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FONTES INDEPENDENTES DE PROVA. ABSOLVIÇÃO.
1. A arguida nulidade decorrente da falta de alegações finais da defesa, que foi regularmente intimada para o ato, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, pelo que carece a dita questão do devido prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF.
2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).
3. No caso em comento, a autoria delitiva está fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, aproximadamente 1 mês após o crime e em total descompasso com o procedimento do art. 226 do CPP. O reconhecimento não foi renovado em juízo, mas apenas ratificado em parte pela vítima, pois ela afirmou não reconhecer LEANDRO como coautor dos fatos. Com efeito, não foram declinados outras fontes independentes de prova para respaldar o édito condenatório.
4. Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório fragilíssimo, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo.
5. Recurso especial de LEANDRO provido. Recurso de IGOR não conhecido, com a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parecer do Ministério Público Federal.
(REsp n. 1.989.236/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Impõe-se, portanto, a absolvição do recorrente, ficando prejudicado o exame da alegada ilegalidade da abordagem policial (arts. 240, § 2º, e 244 do CPP).

Por fim, o corréu L. DOS S. B. encontra-se na mesma situação fática: foi reconhecido pela mesma vítima, no mesmo ato realizado na delegacia, e, em juízo, a vítima declarou não conseguir reconhecê-lo (e-STJ fl. 733), sem que o acórdão recorrido aponte, quanto a ele, nenhuma outra prova da autoria. Os fundamentos da absolvição não têm caráter exclusivamente pessoal, razão pela qual seus efeitos devem ser estendidos ao corréu, pois, "[n]os termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão judicial benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação" (AgRg no AREsp n. 1.744.428/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Pelo exposto, conheço do agravo para **dar provimento** ao recurso especial, a fim de absolver o recorrente A. L. DA S. da imputação da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos desta decisão ao corréu L. DOS S. B..

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de origem e ao Juízo da execução.

Publique-se.

Brasília, 28 de outubro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Edição nº 471 - Brasília, Disponibilização: quinta-feira, 29 de outubro de 2026 Publicação: terça-feira, 03 de novembro de 2026
Documento eletrônico VDA61318961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/10/2026 18:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 7f9687df-efc9-4534-8c1a-5212bcf9d957